

باسم صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ٥ يوليو ٢٠٠٩م، الموافق ١٢ رجب ١٤٣٠هـ،
برئاسة السيد / إبراهيم محمد حسن حميدان، رئيس المحكمة.

وعضوية السادة القضاة: محمد أسامة عباس عبد الجواد ، وعباس الشيخ منصور الستري،
وسلمان عيسى سيادي، والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني، أعضاء المحكمة.

وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم د/٧/٠٨ لسنة (٦) قضائية.

المقامة من:

شركة البحرين للاتصالات ش.م.ب. (بتلكو).
وكيلاها المحامي / حسن علي رضي والمحامية جليلا السيد أحمد.

ضد:

- (١) صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء (بصفته) وتمثله دائرة الشؤون القانونية.
- (٢) هيئة تنظيم الاتصالات وكيلتها المحامية / هيا راشد آل خليفة.

الإجراءات

بتاريخ ٢٦ نوفمبر سنة ٢٠٠٨ أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية طالبةً الحكم بعدم دستورية المادة (٦٦) من المرسوم بقانون رقم (٤٨) لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون الاتصالات وسقوط باقي مواد الفصل السادس عشر من القانون المذكور الذي ينظم التحكيم ، والمادة (٢/د/٣٥) من المرسوم بقانون رقم (٤٨) لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون الاتصالات.

وقدمت المدعى عليها الثانية مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطعن ورفض الدعوى، كما أودعت دائرة الشئون القانونية مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية أقامت أمام هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادتين (٦٦) و(٦٨) من قانون الاتصالات دعوى موضوعية ضد المدعى عليها اعتراضاً على قرارات الأخيرة التي أصدرتها بحقها، وأمام الهيئة المذكورة دفعت المدعية بعدم دستورية المادة (٦٦) والمادة (٢/د/٣٥) من المرسوم بقانون رقم (٤٨) لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون الاتصالات. وبتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٠٨ قررت هيئة التحكيم وقف الدعوى التحكيمية، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية خلال ٣٠ يوماً، فأقامتها أمام المحكمة الدستورية بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٠٨.

وحيث إن الحاضرة عن المدعية قد قررت بمحضر الجلسة المحددة تنازل موكلتها عن دعواها الدستورية الماثلة وترك الخصومة فيها، وقبلت الحاضرة عن المدعى عليها الثانية هذا الترك، تنفيذاً لطلبهما المشترك بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٠٩، والمقدم للمحكمة للتنازل عن الدعوى الدستورية لتوصل الأطراف إلى تسوية موضوع النزاع، ووافقت دائرة الشئون القانونية الحاضرة عن الحكومة، وهي من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية وفقاً للمادة (٢١) من قانون المحكمة الدستورية، على ترك الخصومة، وإذ كان سند وكالة الأطراف يتيح لهم ذلك،

وكان ترك الخصومة في الدعوى قد نظمته قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة (١٧٤) والتي تسري في شأن الدعاوى الدستورية وفقاً للمادة (٣٣) من قانون المحكمة الدستورية، فإنه يتعين إجابة المدعية إلى طلبها، مع إلزامها بالمصروفات عملاً بالمادة (١٧٤) المذكورة.

لذلك

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية الخصومة وألزمته بالمصروفات.

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة